

VI. ANUNCIOS

B) ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE PONTECESURES

ANUNCIO orde de execución para obrigas de xestión da biomasa nas parcelas sinaladas con titular e/ou enderezo descoñecidos.

A Alcaldía do Concello de Pontecesures ditou as correspondentes resolucións polas que se ordena a execución das obrigas de xestión da biomasa nas parcelas sinaladas a continuación.

Ao non ser posible efectuar a notificación aos titulares das referencias catastrais que se relacionan a continuación por causas non imputables a esta Administración, de conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e logo de intentar a notificación ás persoas responsables, sen que fose posible efectuala por razóns non imputables ao Concello de Pontecesures, mediante este anuncio ponse de manifesto o incumprimento polas persoas responsables que a continuación se indican, da obriga de xestión da biomasa e/ou retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Núm. de expediente	Referencia catastral	Localización	Superficie	Titular
534/2026	36044A008015100000ZQ	Polígono 8 parcela 1510 Carreira	286 m ²	Grela Piñeiro, Emilia Adelia (herdeiros de)
534/2026	36044A008011960000ZF	Polígono 8 parcela 1196 Devesa	188 m ²	Cortés Amoedo, Concepción
534/2026	36044A008012100000ZS	Polígono 8 parcela 1210 Devesa	60 m ²	Ferreiro Pesado, Francisco
534/2026	36044A008012110000ZZ	Polígono 8 parcela 1211 Devesas	75 m ²	Pérez Gil, Aurea
534/2026	36044A008016270000ZH	Polígono 8 parcela 1627 Devesa	25 m ²	Descoñecido
534/2026	36044A004005260000ZU	Polígono 4 parcela 526 Lamas	208 m ²	Grela Tourís, Alfonso
534/2026	36044A004005280000ZW	Polígono 4 parcela 528 Lamas	198 m ²	Grela Romy, José
534/2026	36044A004005250000ZZ	Polígono 4 parcela 525 Lamas	296 m ²	Grela Romy, José



Núm. de expediente	Referencia catastral	Localización	Superficie	Titular
534/2026	9101003NH2390S0001RY	Rúa Ullán 35 (A) Suelo	352 m ²	Martínez Domínguez, José
534/2026	9101001NH2390S0001OY	Rúa Ullán 35 (C)	499 m ²	Martínez Domínguez, José
534/2026	36044A007000790000ZY	Polígono 7 parcela 79 Cortinal	469 m ²	García Trasande, Valentín
534/2026	36044A007000690000ZS	Polígono 7 parcela 69 Agro	629 m ²	Martínez Domínguez, José
534/2026	36044A007000730000ZZ	Polígono 7 parcela 73 Agro	896 m ²	Descoñecido
534/2026	36044A007000680000ZE	Polígono 7 parcela 68 Agro	498 m ²	González Chenlo, Peregrina
534/2026	36044A004005220000ZJ	Polígono 4 parcela 522 Lamas	138 m ²	Magán Eiras, Ricardo
534/2026	8397337NH2289N0001TR	Rúa Agro do Muíño, 4 (B) Suelo	113 m ²	Miniño Castro, Consuelo

A eficacia deste acto quedará demorada ata a publicación do pertinente anuncio no *Boletín Oficial del Estado* (BOE). Así mesmo, ponse en coñecemento das persoas responsables que o contido íntegro da citada notificación, así como da totalidade do expediente administrativo, está á súa disposición nas oficinas municipais do Concello de Pontecesures.

Comunícase que as persoas responsables dispoñen dun prazo voluntario de 15 días naturais para xestionar a biomasa na parcelas indicadas.

Concédeselles ás persoas interesadas un prazo de audiencia de quince días naturais, durante o cal poderá formular cantas alegacións e presentar a documentación que considere pertinente en defensa dos seus dereitos e intereses, de conformidade co disposto no artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Logo de transcorrer o dito prazo, e no caso de persistencia no incumprimento, procederase á execución subsidiaria con repercusión na propiedade dos custos de xestión da biomasa e, no seu caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, ou á imposición de multas coercitivas reiteradas cada tres meses, cuxa contía será de 900,00 euros por hectárea de superficie de parcela non xestionada, ou a parte proporcional se a área fora inferior, mentres persista o incumprimento. En todo caso, a contía mínima que se impoñerá por multa coercitiva será de 100,00 euros con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada.



Sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda pola comisión dunha infracción leve tipificada no artigo 50.2.1 da Lei 3/2007, sancionable con ata 1.000,00 € segundo establece o artigo 74 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, no que se poderán adoptar medidas de carácter provisional consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxecto de evitar os incendios forestais e comiso das indicadas especies.

A Administración poderá iniciar a execución subsidiaria en calquera momento dentro dos catro anos posteriores ao transcurso do prazo máximo concedido, en función das súas posibilidades materiais e orzamentarias, e sempre que se manteña o incumprimento.

Ademais, advérteselle de que o incumprimento da xestión da biomasa conforme o artigo 21.ter da Lei 3/2007 poderá supoñer a repercusión dos gastos de extinción de incendios, no caso de producirse, conforme o establecido no artigo 48.9 do citado texto legal.

Recursos: contra o referido acordo que esgota a vía administrativa, poderá interpor, directamente, o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, durante o prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da notificación deste escrito. Tamén, e con carácter potestativo, poderá interpor, ante o mesmo órgano que ditou este acordo, recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da referida notificación, sen poder compaxinar ambos, conforme se dispón nos artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Non obstante poderá utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.

Pontecesures, 14 de agosto de 2026

María Teresa Tocino Barreiro
Alcaldesa

CVE-DOG: f1c18cp8-ujj6-gih9-vk37-di30nff4yo3

